



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1385 del 02/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 355 del 02/09/2026

PROPOSTA N. 2422 del 02/09/2026

OGGETTO: Determina a contrarre. Affidamento diretto, con opzione proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs 36/2023, polizza assicurativa RCT/O Palazzetto dello Sport loc. Stretto, periodo dal 31.08.2026 al 31.08.2027. CIG: BCD358274C.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nel mese di Gennaio 2026 vi è stata l'apertura al pubblico e promozione del nuovo Palazzetto dello Sport di località Stretto;
- nella suddetta struttura verranno ospitati eventi sportivi e di spettacolo nonché altri tipi di attività (allenamenti, conferenze, ecc);
- ad oggi, nonostante gli eventi già in programma, il suddetto Palazzetto dello Sport risulta privo di copertura assicurativa RCT/O;

Rilevata, pertanto, la necessità urgente di procedere con l'affidamento diretto della polizza assicurativa RCT/O per la suddetta struttura, per il periodo dal 31.08.2026 al 31.08.2027, al fine di evitare gravi danni allo stesso ed a terzi, eventualmente, derivanti dalla mancanza delle necessarie coperture assicurative;

Atteso, altresì, che:

- l'appalto da acquisire è composto una fornitura di importo superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - fine che il contratto intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto;
 - l'importo dell'affidamento;
 - la modalità di stipula del contratto;
 - la modalità di scelta del contraente;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della

sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la dott.ssa Claudia Chiarella del Settore competente;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- che il Direttore dell'esecuzione (DEC) è il sig. Raffaele Davoli, ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 36/2023;

Considerate:

- l'istruttoria a cura del RUP dalla quale si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. Del 2016 e del 2018;
- la trattativa diretta espletata sul portale MEPA, a mezzo di RDO 6536095 del 26.08.2026, con la quale
l'OE

***** è stato invitato a presentare offerta per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
- l'esito della procedura, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente
operatore economico:

*****, si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto per un importo complessivo pari ad euro 10.000,00 IVA esente, importo che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato, con riserva di esercitare eventuale opzione di proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs 36/2023;

Ritenuto, dunque, di affidare il servizio relativo alle polizze assicurative dell'ente, come sopra meglio specificato, all'operatore economico:

*, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto, alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Acquisito il DURC on line, prot. INAIL_54613314 con validità fino al 16.10.2026, conservato agli atti d'ufficio, dal quale si evince la posizione "regolare" dell'operatore economico, nei confronti degli enti di previdenza sociale;

Preso atto, che dall'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici, gestito dall'ANAC non sono state individuate annotazioni;

Constatato:

- il possesso da parte dell'OE dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs 36/2023;
- il rispetto del principio di rotazione relativamente alle compagnie assicurative interpellate per la fornitura delle polizze assicurative;

Dato atto, che il codice CIG acquisito tramite procedura informatica, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC, risulta essere il seguente: BCD358274C;

Dato atto che:

- il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs n. 36/2023;
- in aggiunta ai suddetti importi, il contributo ANAC dovuto per la presente procedura pari ad euro 35,00, ai sensi della Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 che prevede tale cifra per le gare il cui importo complessivo posto a base di gara sia uguale o superiore ad euro 40.000 ed inferiore ad euro 150.000);

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023

di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Rilevato, altresì, che per il Direttore unico dei lavori (DEC) non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la spesa complessiva pari ad euro 10.000,00 Iva esente, sul capitolo di bilancio 2189/0 (piano dei conti 1.03.02.11.999), del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, che presenta adeguata disponibilità, al fine di garantire la copertura assicurativa di cui trattasi per il Palazzetto dello Sport sito in loc. Stretto;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 Maggio 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 avente ad oggetto: assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione" ;
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; **Dato atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data indicativa emissione nota contabile	Scadenza pagamento	Importo
07/09/2026	07/10/2026	10.000,00 Iva esente

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di affidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico:

**** mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023, il servizio di cui in premessa;
3. **di impegnare** la spesa complessiva di pari ad **euro 10.000,00** in favore di

***, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sul capitolo di bilancio 2189/0, (piano dei conti 1.03.02.11.999), del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, che presenta adeguata disponibilità;
4. **di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - il fine che il contratto intende perseguire, nella fattispecie è l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del d.lgs.36/2023, dei servizi assicurativi del Comune di Lamezia Terme;
 - l'oggetto del contratto: la stipula della polizza assicurativa RCT/O per il Palazzetto dello Sport sito in Loc. Stretto, per il periodo 31.08.2026 - 31.08.2027;
 - l'importo dell'affidamento a base di gara: pari ad euro **10.000,00** Iva esente;
 - la modalità di stipula del contratto: in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023;
 - l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - il termine per la conclusione del servizio è fissato in 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di attivazione della polizza assicurativa, salvo motivate proroghe concesse dal RUP;
 - la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra è pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo;
 - i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura o nota di pagamento, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, b) del D.lgs n. 36/2023;
 - che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare la fornitura quanto prima visto l'imminente approssimarsi della scadenza delle polizze assicurative vigenti, al fine di evitare che l'ente rimanga privo delle necessarie ed obbligatorie coperture assicurative;
 - nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
5. **di trasmettere** copia del presente atto al Settore Contabile per gli adempimenti consequenziali;
6. **di dare atto** che il codice CIG acquisito tramite procedura informatica, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC, risulta essere il seguente: BCD358274C;
7. **di rendere noto che:**
 - il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la dott.ssa Claudia Chiarella del Settore competente;
 - il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
 - che il Direttore dell'esecuzione (DEC) è il sig. Raffaele Davoli, ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 36/2023;

9. **di attestare** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dedipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
10. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
12. **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;
13. **di specificare che:**
- il provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 9 del DPR 62/13;
 - il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027;
14. **di disporre:**
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2422 del 02/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 02/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 355 del 02/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	2189	671	1	06	01	1	03	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.000,00

a favore di:

Codice	Fornitore
19414	*****

impegno assegnato:

Descrizione Impegno

Determina a contrarre. Affidamento diretto, con opzione proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs 36/2023, polizza assicurativa RCT/O Palazzetto dello Sport loc. Stretto, periodo dal 31.08.2026 al 31.08.2027. BCD358274C

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 02/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.